



EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN EDUCADORA/OR ESPECIALISTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

INSTRUCCIONES

- 1º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz.
- 2º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas.
- 3º) Deberán señalar la pregunta que consideren correcta rellenando el cuadro de la respuesta que consideren como tal.
- 4º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.
- 5º) El ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superarlo. Cada respuesta correcta tendrá un valor de 0,125 puntos
- 6º) El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del cuestionario a tal objeto.
- 7º) Las preguntas erróneas o dejadas en blanco no restarán de la puntuación total.
- 8º) El Tiempo de duración del ejercicio será de noventa minutos.
- 9º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil durante el ejercicio será causa de expulsión.
- 10º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, haga una indicación y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio y se le entregará la copia de la hoja de respuesta y el presente cuestionario.

CUESTIONARIO

1. El Estatuto de Autonomía de Andalucía entró en vigor:

- a) Al día siguiente de su publicación en el BOJA.
- b) A los veinte días siguientes de su publicación en el BOE.
- c) Al día siguiente de su publicación en el BOE.
- d) El mismo día de su publicación en el BOE.

2. Las leyes de Andalucía serán promulgadas:

- a) Por el Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA, en el plazo de 20 días desde su aprobación.
- b) Por el Rey, a propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía, en el plazo de 15 días desde su aprobación.



c) En nombre del Rey, por el Presidente de la Junta de Andalucía, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA, en el plazo de 15 días desde su aprobación, así como en el BOE.

d) Por el Presidente de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA en el plazo de 20 días.

3. Según lo dispuesto en el artículo 99.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Junta de Andalucía está integrada:

- a) Por el Parlamento, por la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.
- b) Por el Presidente de la Junta, los Vicepresidentes y por las Consejerías.
- c) Por la Asamblea Legislativa, por el Gobierno Andaluz y por las Consejerías y Delegaciones Provinciales.
- d) Por el Parlamento, el Consejo de Gobierno y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

4. El Parlamento de Andalucía estará compuesto por:

- a) Un mínimo de 109 diputados
- b) Un máximo de 350 diputados
- c) Un mínimo de 200 y un máximo de 350 diputados
- d) Un máximo de 110 diputados

5. Conforme al artículo 89.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Andalucía se organiza territorialmente en:

- a) Municipios, Provincias y demás Entidades Territoriales que puedan crearse por Ley
- b) Municipios, Provincias e Islas en el archipiélago Balear y Canario.
- c) Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales e Islas en el archipiélago Balear y Canario.
- d) Municipios, Provincias, Islas, Comarcas, Areas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios

6. Según el art. 73.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en materia de lucha contra la violencia de género, planificación de actuaciones y capacidad de evaluación y propuesta ante la administración central, corresponde a la comunidad autónoma la competencia:

- a) Exclusiva.
- b) Compartida.
- c) Legislativa y de ejecución.
- d) De ejecución.

7. La primera modificación constitucional se sancionó y promulgó:

- a) 27 de diciembre de 1978.
- b) 27 de agosto de 1992.
- c) 25 de julio de 1992.
- d) Nunca.

8. Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas se contemplan en la Constitución....



- a) En el mismo Título que regula los principios básicos de Municipios y Provincias.
- b) En el Título VIII.
- c) En el Título que tiene por nombre: de la organización territorial del Estado.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

9. El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y Capítulo de la Constitución, respectivamente:

- a) Título Preliminar y Capítulo I.
- b) Título Segundo y Capítulo Cuarto.
- c) Título Segundo y Capítulo III.
- d) Título Primero y Capítulo Cuarto.

10. El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución implica que:

- a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley.
- b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aún cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse.
- c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento.
- d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.

11. El reconocimiento del derecho de asociación (artículo 22 CE) está incluido en:

- a) En el capítulo II, sección primera del Título I de la CE.
- b) En el capítulo I, sección segunda del Título I de la CE
- c) En el capítulo II, sección segunda del Título I de la CE
- d) Ninguna es correcta

12. ¿Qué contenido tiene el artículo 44 de la Constitución?

- a) El derecho a la salud.
- b) El derecho de acceso a la cultura.
- c) El derecho a una vivienda adecuada.
- d) El derecho a vacaciones retribuidas.

13. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales se encuentran regulada en la Constitución Española en:

- a) Capítulo II del Título I.
- b) Capítulo IV del Título I.
- c) Capítulo V del Título I.
- d) Capítulo II del Título II.

14. El derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE) se tutelar:

- a) Mediante recurso ante los Tribunales ordinarios y de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- b) Mediante recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional.



- c) Mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- d) En la forma establecida en la Ley.

15. La tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas se puede recabar ante los tribunales ordinarios mediante...

- a) Un procedimiento preferente.
- b) Un procedimiento preferente y sumario.
- c) Un procedimiento sumario.
- d) Un procedimiento administrativo preferente y sumario.

16. La reforma de la Constitución se encuentra incluida en el Título de la CE:

- a) XI
- b) X
- c) IX
- d) VIII

17. El Gobierno propone el nombramiento de los siguientes miembros del Tribunal Constitucional:

- a) No propone a ningún miembro
- b) Dos
- c) Tres
- d) Uno

18. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre (señale la incorrecta)

- a) Magistrados y Fiscales
- b) Funcionarios públicos
- c) Procuradores
- d) Profesores de Universidad

19. De acuerdo con la Constitución, está legitimado para interponer el recurso de amparo

- a) 50 Diputados
- b) El Rey
- c) El Defensor del Pueblo
- d) Solo las personas que invoquen un interés particular en el asunto

20. La Constitución ha sido reformada en:

- a) Tres ocasiones
- b) Dos ocasiones
- c) Una única ocasión
- d) Nunca



21. Si el Rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad:

- a) La imposibilidad para el ejercicio de su cargo habrá de ser declarada por el Gobierno
- b) La imposibilidad para el ejercicio de su cargo habrá de ser declarada por las Cortes Generales
- c) La imposibilidad para el ejercicio de su cargo habrá de ser reconocida por el Gobierno
- d) La imposibilidad para el ejercicio de su cargo habrá de ser reconocida por las Cortes Generales

22. No corresponde al Rey de acuerdo con la Constitución:

- a) Nombrar al Presidente del Gobierno
- b) Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros
- c) Acordar la celebración de referéndum
- d) Ejercer el derecho de gracia

23. Los actos del Rey no serán refrendados por:

- a) Los Ministros competentes
- b) El Presidente de las Cortes Generales
- c) El Presidente del Gobierno
- d) El Presidente del Congreso de Diputados

24. De acuerdo con la Constitución no corresponde al Rey:

- a) Sancionar o modificar las Leyes
- b) Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros
- c) Promulgar las leyes
- d) El mando supremo de las Fuerzas Armadas

25. Establece la Constitución que el Rey podrá presidir los Consejos de Ministros:

- a) En ningún caso
- b) Sólo los de carácter extraordinario
- c) Siempre que lo desee comunicándolo al Presidente del Gobierno
- d) Siempre que lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno

26. La Constitución expresamente prohíbe a los miembros de las Cortes Generales:

- a) Ser Diputado y Senador simultáneamente de ambas Cámaras Legislativas
- b) Ser Diputado del Congreso y Diputado de un Parlamento Autonómico
- c) Ser Diputado del Congreso y pertenecer al Consejo de Ministros
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

27. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley:

- a) Sobre cualquier materia
- b) Sobre cualquier materia, con excepción de la reforma constitucional
- c) Sobre régimen Local
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

28. El nombramiento del Defensor del Pueblo precisa en el Congreso una mayoría de:



- a) Simple
- b) Absoluta
- c) Tres cuartos
- d) Tres quintos

29. Los miembros del Tribunal de Cuentas están sometidos a un régimen de incompatibilidades igual que el de:

- a) Los miembros del Gobierno
- b) Los altos cargos de la Administración
- c) Los miembros de las entidades locales
- d) Los jueces

30. Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos, según su Ley Orgánica por:

- a) El Gobierno, mediante Real Decreto
- b) Las Cortes Generales
- c) El Tribunal Constitucional
- d) Los Jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial

31.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
- b) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto.
- c) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad.
- d) La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de los cónyuges.

32. Del derecho de asilo en España:

- a) Sólo podrán gozar los ciudadanos de otros países.
- b) Sólo podrán gozar los apátridas.
- c) Podrán gozar del mismo los ciudadanos españoles perseguidos en otros países.
- d) Se disfrutará por sus beneficiarios en los términos establecidos en la Ley.

33. La educación tendrá por objeto:

- a) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, ya los derechos y libertades fundamentales.
- b) El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos.
- c) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo.
- d) El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional.

34. ¿Cuál es el número mínimo de Senadores necesario para constituir Grupo Parlamentario en el Senado?



- a) 15 Senadores.
- b) 18 Senadores.
- c) 10 Senadores.
- d) 20 Senadores.

35. Las elecciones tendrán lugar:

- a) Entre treinta y noventa días después de que termine el mandato.
- b) Sesenta días después de que termine el mandato.
- c) Treinta días después de que termine el mandato.
- d) Entre treinta y sesenta días después de que termine el mandato.

36. La delegación legislativa se efectuará:

- a) Mediante una ley ordinaria, en cualquier caso.
- b) Mediante una ley de bases, en cualquier caso.
- c) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de un texto articulado.
- d) Mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

37. Una de las siguientes actuaciones no puede ser ejercitada por la Diputación Permanente:

- a) Velar por los poderes de las Cámaras aún cuando estas estén reunidas.
- b) Autorizar la declaración del Estado de Excepción cuando hubiere expirado el mandato de las Cámaras.
- c) Solicitar que las Cámaras se reúnan en sesión extraordinaria.
- d) Debatir y aprobar un Decreto Ley cuando las Cámaras estuvieren disueltas.

38. De conformidad con el artículo 100 de la Constitución, ¿quién nombra a los Ministros?

- a) El Presidente del Gobierno
- b) El Presidente del Congreso.
- c) El Rey .
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

39. El artículo 99 de la Constitución establece que transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, si ningún candidato a Presidente del Gobierno hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Presidente del Congreso convocará nuevas elecciones:

- a) No son dos meses, sino que son tres.
- b) Las elecciones quedan convocadas automáticamente, sin necesidad de que ninguna autoridad así lo determine.
- c) Las nuevas elecciones no se convocan por el Presidente del Congreso, como se señala en el enunciado.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

40. La responsabilidad política del Gobierno de la Nación se puede exigir:



- a) Mediante una cuestión de confianza.
- b) La moción de censura podrá votarse a partir del día siguiente al de su presentación.
- c) Durante los tres primeros días siguientes a la presentación de la moción de censura, se podrán presentar mociones alternativas.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

41. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey:

- a) A propuesta del Consejo General del Poder Judicial
- b) Oído el Consejo General del Poder Judicial
- c) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- d) A petición del Consejo General del Poder Judicial

42. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de:

- a) 3 años
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 6 años

43. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en:

- a) Municipios, Provincias, Comunidades Autónomas
- b) Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios
- c) Municipios, Partidos, Comunidades Autónomas
- d) Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas

44. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre de:

- a) El Presidente
- b) El Rey
- c) Jueces y Magistrados
- d) El Jefe del Estado

45. A qué órgano de la Administración General del Estado le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento ministerial:

- a) Subsecretario/a
- b) Director/a general
- c) Secretario/a General Técnico
- d) Secretario/a de Estado

46. Los/as Secretarios/as Generales Técnicos/as se encuentran bajo la inmediata dependencia del:



- a) Secretario/a General
- b) Ministro/a
- c) Subsecretario/a
- d) Secretario/a de Estado

47. Los/as Secretarios/as Generales con categoría de Director/a General, serán nombrados y separados por:

- a) Real Decreto del Consejo de Ministros.
- b) El titular del Ministerio o Presidente del Gobierno
- c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.
- d) Ninguna de las anteriores.

48. En los Ministerios pueden existir:

- a) Dirección General
- b) Secretaría General
- c) Secretaría de Estado
- d) b) y c) son correctas

49. Las unidades que no tienen la consideración de órganos en la Administración General del Estado, se modifican:

- a) A través de las relaciones de puestos de trabajo
- b) Por Orden Ministerial
- c) Por Orden del Ministerio de la Presidencia
- d) Por Orden del Ministro/a respectivo, previa autorización del Ministro/a de Hacienda y Administraciones Públicas.

50. Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando así lo justifiquen circunstancias tales como:

- a) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas
- b) La población de la Comunidad Autónoma, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas
- c) La población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o históricas
- d) La población del territorio, el volumen de gestión o sus circunstancias geográficas, sociales o económicas

51. Los/as Delegados/as del Gobierno son:

- a) Órganos superiores con rango de Subsecretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia



- b) Órganos directivos con rango de Secretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia
- c) Órganos directivos con rango de Subsecretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia
- d) Órganos directivos con rango de Subsecretario/a que dependen funcionalmente del Presidente/a del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia

52. El Estatuto de Autonomía Andalúz tiene tres disposiciones:

- a) Adicionales
- b) Transitorias
- c) Finales
- d) Derogatorias

53. Establece el Estatuto Andalúz que:

- a) Los poderes de la comunidad autónoma de Andalucía emanan del pueblo andalúz
- b) Los poderes de la comunidad autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del pueblo andalúz
- c) Los poderes de la comunidad autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del pueblo español
- d) Los poderes de la comunidad autónoma de Andalucía emanan del Estatuto y del pueblo andalúz

54. En relación con el régimen local, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee competencias:

- a) Compartidas
- b) Ejecutivas
- c) Exclusivas
- d) Ninguna respuesta es correcta

55. La organización institucional de la Comunidad Autónoma se regula en el Estatuto de Autonomía en el título:

- a) Segundo
- b) Tercero
- c) Cuarto
- d) Quinto

56. La Ley que aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía es:

- a) Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo
- b) Ley orgánica 3/2007, de 19 de marzo
- c) Ley orgánica 4/2007, de 19 de marzo
- d) Ley orgánica 12/2007, de 19 de marzo



57. Establece que “se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”, el Estatuto de Autonomía en su artículo:

- a) 14
- b) 15
- c) 16
- d) Ninguna respuesta es correcta

58. De conformidad con el artículo 73.1 del Estatuto, en materia de políticas de género, corresponde a la Comunidad Autónoma, la competencia:

- a) Exclusiva
- b) Ejecutiva
- c) Compartida
- d) Ninguna respuesta es correcta

59. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma está adscrita orgánicamente al:

- a) Ministerio del Interior
- b) Ministerio de la Presidencia
- c) Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Ninguna de las anteriores.

60. Los Diputados integrantes del Congreso son elegidos por sufragio universal:

- a) Directo y secreto.
- b) Libre, igual, directo y secreto.
- c) Libre, directo y secreto.
- d) Libre, igual y secreto.

61. Indique la respuesta no correcta. Según el art. 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

- a) Por el Tribunal Constitucional.
- b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Ministros.
- c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
- d) Por el Tribunal de Cuentas.

62. El artículo 137 de la Constitución Española establece que el estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos:

- a) Fines
- b) Intereses
- c) Objetivos
- d) Acuerdos



63. De conformidad con el artículo 4.1 la Ley 7/1985, de 2 abril, cuál de las siguientes potestades no es propia de las Provincias:

- a) Potestad de recuperación de oficio de sus bienes.
- b) Potestad de ejecución forzosa y sancionadora
- c) Potestad de autogobierno.
- d) Potestad tributaria y financiera.

64. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos:

- a) Las provincias limítrofes con características históricas, sociales, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica
- b) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica
- c) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional propia
- d) Las provincias con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica

65. De conformidad con el Estatuto de Autonomía Andaluz, el Parlamento goza de:

- a) Autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria propias.
- b) Plena autonomía legislativa, reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria
- c) Plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria
- d) Autonomía reglamentaria, presupuestaria, fiscal, administrativa y disciplinaria

66. Los Estatutos de Autonomía deberán contener, en relación a la Comunidad Autónoma:

- a) La delimitación de su territorio
- b) La denominación de su territorio
- c) La determinación de su territorio
- d) La definición de su territorio

67. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

- a) Acordar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
- b) Aprobar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.
- c) Asumir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.
- d) Ninguna respuesta es correcta



68. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución, las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios:

- a) Económicos, sociales o culturales
- b) Económicos o sociales.
- c) Económicos
- d) Sociales

69. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son entidades locales territoriales:

- a) Los municipios
- b) Las áreas metropolitanas
- c) Las mancomunidades de municipios
- d) Las comarcas

70. De las siguientes afirmaciones, referidas a las Comunidades Autónomas, marque la que no es correcta:

- a) La norma que aprueba un Estatuto de Autonomía es una Ley orgánica.
- b) El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales.
- c) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
- d) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el art. 143.2

71. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:

- a) Por mayoría absoluta de los Plenos de las Diputaciones Provinciales afectadas.
- b) Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
- c) Por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable de las Diputaciones Provinciales afectadas.
- d) Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, a propuesta del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma.

72. Señale la respuesta correcta:

- a) La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución y el funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces, Fiscales y Magistrados.
- b) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y mediante ley ordinaria se establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.



- c) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, diez entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado y el resto entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

73. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por:

- a) Orden del Ministro/a respectivo, a iniciativa del Ministro/a de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) Orden del Ministro/a respectivo, previa autorización del Ministro/a interesado/a
- c) Orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
- d) Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro/a interesado y a propuesta del Ministro/a de Hacienda y Administraciones Públicas

74. Se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno, respecto a los Ministerios y las Secretarías de Estado

- a) La determinación del número, la denominación y el ámbito de aplicación
- b) La delimitación del número, la denominación y el ámbito de competencia
- c) La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia
- d) La determinación del número, la delimitación y el ámbito de competencia

75. La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, ha sido modificada por:

- a) Ley 9/2018 de 8 de octubre
- b) Ley 8/2017 de 8 de octubre
- c) Ley 9/2016 de 8 de octubre
- d) Ley 9/2018 de 7 de octubre

76. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las entidades locales, formulará y aprobará, un plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, con una periodicidad que no será inferior a:

- a) 3 años
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 6 años



77. El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás, es el de:

- a) Accesibilidad universal
- b) Inclusión social
- c) Diseño universal
- d) Integración social

78. La violencia ejercida sobre los hijos e hijas, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer, es la:

- a) Violencia doméstica
- b) Violencia vicaria
- c) Violencia machista
- d) Violencia de género

79. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para:

- a) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar convenios y contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
- b) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
- c) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones y pretensiones previstas en las leyes.
- d) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar acuerdos y contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

80. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- c) Eficacia, descentralización funcional, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.



PREGUNTAS DE RESERVA

81. A tenor del artículo 116 de la Constitución

- a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, debiendo establecerse su ámbito territorial, duración y condiciones.
- b) Los estados de alarma y de sitio serán declarados exclusivamente por el Gobierno.
- c) El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

82. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente:

- a) De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- b) De sus propios impuestos y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- c) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- d) De tributos propios y de colaboración en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

83. ¿Cuál es la limitación establecida en el art. 16 de la CE para el ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de culto?

- a) Se limita su ejercicio a los que carecen de capacidad de obrar.
- b) Se limita tal ejercicio en tiempos de guerra.
- c) No se pueden ejercitar estas libertades por religiones no cristianas.
- d) Protección del orden público protegido por la ley.

84. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- a) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
- b) Bases de régimen minero y cinegético.
- c) Estadística para fines de investigación.
- d) Fomento y ordenación general de la investigación científica y técnica

85. El Título III de la Constitución Española se denomina:

- a) Del Poder Legislativo
- b) Del Parlamento
- c) De la Asamblea Legislativa
- d) De las Cortes Generales

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS PREGUNTAS TIPO TEST DEL PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE EDUCADORA/OR ESPECIALISTA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO 2 (CONVOCATORIA BOP 53 DE 16 DE MARZO DE 2018).

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	D	26	D	51	C	76	B
2	C	27	C	52	C	77	B
3	A	28	D	53	B	78	B
4	A	29	D	54	C	79	B
5	A	30	C	55	C	80	D
6	B	31	C	56	A	81	C
7	B	32	D	57	B	82	A
8	D	33	A	58	A	83	D
9	D	34	C	59	C	84	A
10	C	35	D	60	B	85	D
11	A	36	C	61	B	86	
12	B	37	A	62	B	87	
13	B	38	C	63	C	88	
14	D	39	C	64	B	89	
15	B	40	D	65	B	90	
16	B	41	A	66	A	91	
17	B	42	C	67	D	92	
18	C	43	D	68	B	93	
19	C	44	B	69	A	94	
20	B	45	A	70	B	95	
21	D	46	C	71	B	96	
22	C	47	D	72	D	97	
23	B	48	D	73	C	98	
24	A	49	A	74	C	99	
25	D	50	A	75	A	100	
						101	
						102	
						103	
						104	
						105	





NOTA: de conformidad con la Base Séptima de la convocatoria, los aspirantes dispondrán de un plazo **de 5 días hábiles**, a partir de la publicación de esta plantilla, a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas sobre el cuestionario. **(plazo: del 20 al 24 de mayo ambos inclusive).**

Aquellos aspirantes que presenten alegaciones en el plazo indicado deberán hacerlo a través del Registro General de esta Diputación o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no obstante, a los efectos de agilizar el proceso se ruega que se adelanten los escritos mediante su envío a la siguiente dirección de correo electrónico: **convocatoriaspublicas@dipujaen.es**

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/9zZwY3oyerlBpvOChpRBpw==					
FIRMADO POR	Alberto de la Fuente Arrabal - EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL			FECHA Y HORA	17/05/2019 13:49:42
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	9zZwY3oyerlBpvOChpRBpw==	EV00FTVN	PÁGINA	2/2
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

